CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o--------

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số:1608/2026/HĐKT/HNT-IDC

Công trình: Cải tạo nền nhà kho lạnh Sendo

Địa điểm XD: Nhà kho Công ty cổ phần Logistics HNT – Thôn Toàn Thắng, xã Phúc Thịnh, Thành Phố Hà Nội

I. Các căn cứ ký hợp đồng:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác có liên quan;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày ..16..... tháng 08 năm 2026, Chúng tôi gồm có:

II. Các bên ký kết hợp đồng:

1 - Bên giao thầu (sau đây gọi tắt là bên A):

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT**

Địa chỉ : Km21+200- QL3, thôn Mai Xuân, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Đại diện : **Ông Nguyễn Ngọc Hải** Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT**

Điện thoại : .....

Mã số thuế : 0109563000

Tài khoản số: 2140 191 568 - BIDV CN Đông Hà Nội

2 - Bên nhận thầu (sau đây gọi tắt là bên B):

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN INDCON**

Địa chỉ : Số 25, khu 2, xã Nội Bài, TP Hà Nội

Đại diện : **Bà Trịnh Thị Bích Thuỷ** Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT**

Điện thoại : 0243 205 2626

Tài khoản 1 : 214 069 0940 - Ngân hàng BIDV - CN Đông Hà Nội

Tài khoản 2 : 6891 2262 8888 - Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Đông Anh

Mã số thuế : 0105976007

Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng thi công hoàn trả nền kho lạnh khách hàng Sendo thuộc Kho hàng HNT logistics – Nguyên Khê với các điều khoản sau đây:

<u>Điều 1:</u> Nội dung công việc và giá trị hợp đồng.

Bên A thuê Bên B thực hiện công việc thi công hoàn trả nền kho lạnh Sendo thuộc kho hàng hóa HNT Logistics - Nguyên Khê.

1. Loại hợp đồng: Trọn gói theo khối lượng kê phần bảng giá trị.

2. Giá trị Hợp đồng: được Bên A thanh toán cho Bên B theo nội dung công việc trong hợp đồng này và được Bên A xác nhận, nghiệm thu thanh toán.

Nội dung công việc thực hiện và giá trị Hợp đồng được xác nhận như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Cắt xẻ rãnh 2 bên gờ bê tông (gờ 100*100mm) kích thước rãnh: W450*H180mm	md	345,00	50.000	17.250.000
2	Đục bê tông, dọn chạc thải đổ ra vị trí chỉ định	md	345,00	295.000	101.775.000
3	Bê tông đổ hoàn trả: M300/R28 (12±2) cát vàng	m3	31,05	1.400.000	43.470.000
4	Nhân công đổ bê tông	md	345,00	80.000	27.600.000
5	Đánh bóng bề mặt, tưới sika bám dính liên kết, sika tăng cứng bề mặt	md	345,00	30.000	10.350.000
	Tổng				**200.445.000**
	Thuế VAT 8%				**16.035.600**
	Tổng cộng				**216.480.600**

Giá trị Hợp đồng: **216.480.600 đồng** (đã bao gồm thuế VAT 8%)

Bằng chữ: Hai trăm mười sáu triệu, bốn trăm tám mươi nghìn, sáu trăm đồng ./.

<u>Điều 2:</u> Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật

Chất lượng các công việc do Bên B thực hiện phải đảm bảo các tiêu chuẩn về yêu cầu kĩ thuật cũng như nền hiện trạng xung quanh như sau:

+ Đảm bảo yêu cầu về kết cấu nền, độ bằng phẳng , độ nhẵn.

<u>Điều 3:</u> Thời gian và tiến độ thực hiện công việc.

- Tiến độ thi công: tiến độ thi công 15 ngày kể từ ngày Hợp đồng được ký kết, Bên A bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công cho Bên B.

- Tiến độ của hợp đồng sẽ được tự động gia hạn theo tiến độ Bên B hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán.

<u>Điều 4:</u> Thanh toán hợp đồng.

- Sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo quy định Hợp đồng và theo yêu cầu của Bên A được xác nhận bằng văn bản nghiệm thu hoàn thành công việc.

- Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, Bên A sẽ thanh toán đủ cho Bên B 100% giá trị quyết toán.

- Hồ sơ thanh toán hợp lệ gồm các tài liệu:

+ Đề nghị thanh toán;

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế được hai bên xác nhận;

+ Hoá đơn giá trị gia tăng (xuất bản nháp trước khi phát hành bản gốc);

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản của bên B.

- Đồng tiền thanh toán: Tiền Việt Nam (VNĐ).

Điều 5: Giải quyết tranh chấp hợp đồng.

5.1 - Mọi tranh chấp phải được thể hiện bằng văn bản và phải được gửi cho bên kia. Trong trường hợp có xảy ra tranh chấp thì Bên B có quyền tạm dừng thi công đến khi hai bên thống nhất được các nội dung xảy ra tranh chấp.

5. 2 - Các hình thức giải quyết tranh chấp:

** Giải quyết nội bộ:*

- Nếu có một tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng, dưới bất cứ hình thức nào và về bất cứ một công việc gì giữa Bên A với Bên B thì trước hết hai bên phải cùng nhau bàn bạc giải quyết ổn thoả trên tinh thần và thái độ thiện chí, nhằm mục đích hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng cao và đúng tiến độ.

** Giải quyết qua Toà kinh tế:*

- Trong trường hợp hai bên không giải quyết nội bộ được tranh chấp thì tranh chấp đó phải được đưa ra toà kinh tế thuộc Toà án nhân dân TP Hà Nội để giải quyết.

- Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng, bắt buộc các bên phải tuân thủ và thực hiện.

Điều 6: Bất khả kháng.

Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện mang tính chất khách quan và ngoài tầm kiểm soát của các bên như: Chiến tranh, động đất, núi lửa, bão lụt, mưa lớn kéo dài ngày và các thảm hoạ khác không lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc có sự ngăn cản của cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam.

Các điều kiện bất khả kháng trên được coi là rủi ro của cả 2 bên, tuy nhiên bên bị thiệt hại do điều kiện bất khả kháng phải:

+ Tiến hành kịp thời các biện pháp phòng ngừa hợp lý để hạn chế tối đa thiệt hại.

+ Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng để cùng nhau có biện pháp giải quyết.

+ Khi gặp điều bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Điều 7: Trách nhiệm của các bên.

7.1 - Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận thầu (Bên B):

- Thực hiện công tác khảo sát tại hiện trường đảm bảo đúng tiến độ. Hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Giao nộp hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát địa chất theo đúng tiến độ hợp đồng.

- Cử cán bộ cùng với Bên A thực hiện việc giám sát, nghiệm thu các công việc khảo sát trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Bên B có quyền thuê đơn vị thí nghiệm (Nhà thầu phụ của bên B) đảm bảo năng lực và đủ chuyên môn để tiến hành phân tích, thí nghiệm mẫu đất, đá.

7.2 - Quyền và nghĩa vụ của Bên giao thầu (Bên A):

Bên A có trách nhiệm đền bù giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện công tác khảo sát tại hiện trường (nếu có) và liên hệ với địa phương nơi thực hiện khảo sát để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu các công việc thực hiện theo hợp đồng.

Thanh toán khối lượng hoàn thành kịp thời sau khi có nghiệm thu kết quả khảo sát.

Điều 8: Tạm dừng và huỷ bỏ hợp đồng.

8.1 - Tạm dừng hợp đồng:

Tạm dừng hợp đồng trong các trường hợp sau:

+ Do lỗi của Bên A hoặc Bên B gây ra

+ Trường hợp bất khả kháng

+ Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận

Mỗi bên khi có quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra thì phải báo trước cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc để cùng giải quyết và thương lượng để tiếp tục hợp đồng. Nếu bên tạm dừng hợp đồng mà không báo cho bên kia biết thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại thời gian và mức đền bù thiệt hại do hai bên thỏa thuận.

8.2 - Hủy bỏ hợp đồng

Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không được sự đồng ý của Bên A thì Bên B sẽ phải bồi thường cho Bên A 10% giá trị hợp đồng.

Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không được sự đồng ý của Bên B hoặc do lỗi của Bên B thì Bên A sẽ phải bồi thường cho Bên B 10% giá trị hợp đồng.

Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia thì bên hủy bỏ hợp đồng phải bồi thường thiệt hại mà bên kia đã và đang phải bỏ chi phí để thực hiện đến thời điểm dừng hợp đồng.

Điều 9: Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng

- Ngôn ngữ của hợp đồng là Tiếng việt.

<u>Điều 10:</u> Điều khoản chung.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hợp đồng này cũng như các tài liệu, thông tin có liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.
- Hợp đồng này sẽ tự động thanh lý sau khi hai bên hoàn thành xong nghĩa vụ theo hợp đồng.
- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản thoả thuận trong hợp đồng.
- Trong quá tình thực hiện nếu bên A yêu cầu ngừng thi công do lý do khách quan thì bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B toàn bộ khối lượng công việc đã thực hiện.
- Hợp đồng được làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT	CÔNG TY CỔ PHẦN INDCON II
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Hải	Trịnh Thị Bích Thủy